

הגהות הב"ח

(א) גמ' מעשר עליה: (ב) שם היתירא ורעי: (ג) רש"י ד"ה וקא מהדר גמרא וקאמור לעולם אפילו לר"ש כו' פטור ואמרינן היתר כו' בטיל היתר אלא היכא דלא כו' מחליהן הסד':

תוספות

אם היו עלין [שלהן] שחורין אסורין. אף מה שגדלו בששית אלמא היתר דיתרו פקע: אמר ליה רב הדרא מי סברת על עיקר קתני אסורין על חוספת קתני. אבל על עיקר מותר אם ניכר מן הגידולין: א"ה. דלת"ק אין איסור אלא בגידולין לבד מלא אלא למימר דמני ר"ג הגדל בחיוב חייב הגדל בפטור פטור רבן גמליאל [קאמרן אפי' גמולין דל"ה] אלא על עיקר קתני אסורין אלא בששית אלא הגדל בפטור כלומר בהיתר קודם שביעית והו' דלאן העיקר ניכר וכו' אסור מכל מקום נפקא מינה כמה שהעיקר מותר שאינו גרין ששים רק מן הגידולין: ת"ק גמי אפי' דלת"ק אין איסור אלא בגידולין ועד כאן לא שמיע ליה לר"ג דלא טרח אלא טרח בטל בחיוב כך השב' לו רבה דסבירא ליה דהתר פקע וקאמר דר"ג גמי דאמר גדלו בפטור פטור מזה הכא גליטרא בלא שתיקה וזרעה שהיתר שבו פקע דהתם בגמולין דר"ג לא טרח בגידולין ומחליהם הס בלא הלך לא חשבי' לבטל העיקר אבל בבבלי דטרח בגידולין והשתיים מבטלין את העיקר ואמר הר"ם דהאי עטמא דטרח ולא טרח היינו דמרח בנחמות פרק רבי יעמשהל דף ג. גבי כך דבבלי שתיקה דהכא דטרח בגיטעו אלא התם בגידולין שביעית לאו היינו נטיעוהו כלי' אין הנטיעה באיסור שבערב שביעית נטועי' ובלים משביעית אבל הכא כחלת נטיעהה [ובאה בשביעית] לכך מבטלין גידולין לעיקר ודבר זה מוגמסם דלימא לכך מילתא דר"ג גבי כך כתיבתא ואם היו שחורים עליהן: ודרי' לישראל מעשר מבבל. פי' לעיל אלמא אף על גב דלא קא טרח לא קמבטלי:

שאני היתב. בך דקאמר דמתעשר לפי כולה דאמר קרא עשר תעשר את תבואת ורעך אלמא תבואה זרעה בעי לעשורי כל המשפחות והך גמי שתיקה הוי סתם וריעה דהיתירא ורעי אבל איסור לא זרעי שאין דרך לזרוע מעשר עממו כשאני ממוקן לתרומת מעשר ומינה לא איירי קרא הלבך לא בטל ולא בעי לעשורי ככתחלה כיון דטרח בטלה אבל בכה ליטרא שתיקה דהיינו כדרך שגני אדם מוציאין לזרעה לו יט להעמיד בזה קרא דעשר תעשר שגרין לחזור ולעשר ככתחלה:

גמ':

ר"ן

אם היו עלין שלשם שחורים וכו'. ומדקתני סתמא אסורין משמע שאסורין לפי כולן כפירות שביעית עצמן ואם איתא דאמר' וכי היתר שבהן להיכן הלך לא היו ליה למפסק ולממני אסורין דהא אין מופסין דמיהן כשביעית עצמה שהרי אם החליף כנגד היתר שבהן אינו מופס

דמיו אלא ודאי גידולין מבטלי ליה

לעיקר לגמרי כאילו לא היה לפי שאף

העיקר עצמו משתנה דרך גדילתו:

ועד כאן לא שמעא לרבן שמעון בן

גמליאל אלא היכא דלא טרח. כלומר

אע"ג דלא מצינא למיימתי סייעתמא מהך

מכל מקום לא קשיא לי דנהי דהכא

אמרינן דגידולין לא מבטלי עיקר

לגמרי גמי מילי היכא דלא טרח

לבטולי אבל היכא דקא טרח כי הכא

דליטרא בללים שזרעה בקרקע אמו

גידולין ומבטלין עיקר לגמרי. ולא

תקשי לי אמאי דכתיבנא לעיל דריש

שמעתין(י) דסבירא לן דאי אין גידולין

כעיקר פשיטא דמבטלין אותו והכא

אמרינן דגדל בחיוב חייב אלמא אין

גידולין כעיקר ואפילו הכי קתני גדל

בפטור פטור אלמא אף על פי שאין

גידולין כעיקר אין מבטלין אותו

דהכא היינו טעמא משום דהיתירא

לא בטיל שהאיסור דרכו להתבטל

ולא ההיתר ועוד דלא טרח לבטולי

עיקר אלא גידולין מחליהן באו. וצדין הוא לדליל [ו:] גמי כי בעי למפסטי

בעיין דבבלי שעקרו בשביעית מבבלי שנטעו בכרם ועקר הכרם

דמלי לדחויי שאני בבלי שנטעו בכרם דלא טרח אלא דכיון דהך

גמי לא דחי ליה. כן ג"ל: הרי ליטרא מעשר דקערת. דהא טרח לבטולי עיקר בזריעה ואפילו הכי קתני אותו ליטרא מעשר עליה

ממקום אחר לפי חשבון אלמא אע"ג דקא טרח היתר שבה לא בטיל דאי אמאי קתני מעשר עליה תבטל ההיא ליטרא לגבי

גידולי שביעית: שאני גמי מעשר דאמר קרא עשר תעשר את כל תבואת ורעך דהיתרא ורעי אינשי דאיסורא לא זרעי אינשי.

כל' רחמנא אמר דאף ורעך שזרעת שהוא ממוקן כבר תחזור ותעשר דבטיל ליה עיקר לגבי גידולין ומדכתיב ורעך משמע דוקא דהיתירא דהכי

ארחייהו דאנשי ובהיתירא קאמר דגידולין מבטלין עיקר אבל איסורא לאו זרעך מיקרי דלא זרעי ליה אינשי הלבך מזרעך משמע דבאיסורא

לא אמו גידולין ומבטלין עיקר. וקשה בעיני דהא כל הך שקלא וטריא בדבר שאין זרעו כלה היא ומדאורייתא ליכא מידי שאין זרעו כלה

דליחייב במעשר וכיון שכן היכי דייק מורעך דגידולין שאין זרעו כלה אין מעלין את העיקר דבדאורייתא לענין מעשר לא משכחת לה וגררוא

בעיני דקרא אסמכתא בעלמא הוא וטעמא הוא דקייצי למילתיה דצדין הוא לבבטיל היתר דזרעי אינשי לגבי גידולין דאיסורא משום דהוה

ליה תערובת היתר באיסור ודברים שאינם שוין מבטלין הן זה את זה אבל איסורא באיסורא כליטרא מעשר טבל בגידולים דהוו איסורא אי

בשביעית משום איסור שביעית אי בשאר שני שבוע משום טבל אינו צדין שתהא לה בטלה אע"פ שאין האיסורין שוין מ"מ איסור באיסור הוא

ודברים שאין שוין זה לזה לגמרי אין אחד מהם מבטל את חבירו וכמו שכתבתי בפ' הנודר מן המבזבזל (לשיל דף נב. ד"ה וקשיא). כן ג"ל ועדיין אין

דעמי נוסח וזכרך אני לעשות לי רב בזה: גופא אמר רבי חנינא מיראפא אמר רבי ינאי בבלי של סרומה וכו' והא אנו סנו גידולי סרומה

סרומה. אלמא גידולין נמשכין אחר העיקר והרי הן כמותו והיאך מעלין: ט' בגידולי גידולין קאמרינן. כי א"ר ינאי בבלי של סרומה לא שהיה

הוא עצמו אלא מגידולי בבלי של סרומה ומשום הכי גידוליו גידולין שרו ומעלין: הא גמי סנינא גידולי גידולין חולין. כלומר

דלא הוו סרומה מיהו טבל הוו: טבל גידוליו מוסרין בדבר שזרעו כלה. טבל שהוקבע למעשר כגון שנתמרח בכרי ואסור לאכול ממנו

עראי אם זרעו גידוליו מותרין לאכול ממנו עראי כל זמן שלא הוקבעו למעשר: אבל דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין. לאכול

מהן עראי אפילו קודם אותו מירוח מפני אותו טבל שנתמרח כבר המעורב בהן וכל שכן גידולי גידולין של סרומה בדבר שאין זרעו כלה

שאסורין: ה"ג הסם דלא רבו גידולין על עיקרו הכא דרכו גידולין על עיקרו. כלומר כי אמרינן גבי טבל דגידולי גידולין אסורין מיירי

בשלא רבו גידולי גידולין על העיקר דהיינו גידולין אבל הכא גבי בבלי של סרומה מיירי כגון שרבו גידולי גידולין על הגידולין. והקשה הרשב"א

ז"ל מעיקרא כי אקשי ליה תנינא גדולי גידולין חולין הוה ליה לאקשויי אדרבה היכי שרי דהא בבלי אין זרעו כלה ותמן בדבדר שאין זרעו

כלה גידולי גדולין אסורין ותירך דהכי קאמר אי אמרת דבבלי דנקט רבי ינאי לאו דוקא ולדמיון בעלמא נקטיה וכי קאמר מותר בדבר

שזרעו כלה תנינא ומשום הכי כי אמר ליה בדדוקא נקטיה לאשמועינן אפילו דבר שאין זרעו כלה פריך ליה דלאו קושטא הוא דהא

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

דבדר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין ושני ליה דזרבו גידולי גידולין על הגידולין קאמר דמותר:

הנודר מן הירק פרק שביעי נדרים

רש"י

אסופסא קסני. דאסורין לאכלן בשמינית דחייב לצערן אבל העיקר שרי דאמרינן היתר שבהן להיכן הלך: **הגדל בחיוב.** בשביעית חייב צביעור: **והגדל בפטור.** דזהו העיקר הגדל בששית פטור הכי גמי קאמר תנא קמא כו': תריך כולה מסניסין ר' שמעון בן גמליאל קסני

לה והכי קסני שרשב"ג אומר הגדל כו'. ולעולם אמר' היתר שבהם להיכן

הלך: וקא מהדר גמרא (ו) לעולם ואפי'

לר"ש לא אמר' היתר שבהן להיכן

הלך ועד כאן לא אמר רשב"ג הגדל

בפטור פטור דאמרינן היתר שבהן

להיכן הלך דלא קא בטיל היתר היכא

דלא קא טרח כגון התם שירדו

עליהן גשמים ונמחו מחליהן אבל

היכא דקא טרח כגון הכא דנטען

כדקתני שמיקנה זרעה הואיל ועבד

בה מעשה גידולין של איסור מבטלין

את ההיתר והוי הכל אסור להכי

מתעשר לפי כולה: **מעשר עליה לפי**

חשבון. ואף על גב דקא טרח לגבי

שאר גידולין: **היסיורא זרעי אינשי.**

דבר שהוא ממוקן רגילים בני אדם

לזרוע וסגי ליה בשני מעשרות במעשר

ראשון ומעשר שני אבל דבר של איסור

אין רגילין בני אדם לזרוע והואיל

ואיהו קא זרע באיסורא שזרעה

בלא סרומה ומעשר קנסין ליה

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שהיה לו ליתן אשתקד שלא ישתכר בכך:

השתא שמעשר אותו עישור שה